

Manual de Estudos: Auditoria Fiscal

Conceitos e Normas de Auditoria, Risco de Auditoria, Planejamento e Papéis de Trabalho,
Procedimentos e Evidências, Amostragem e Auditoria Fiscal de Tributos Estaduais

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Conceito e Tipos de Auditoria: Interna vs. Externa

A auditoria é o processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências sobre afirmações a respeito de ações e eventos econômicos, para estabelecer o grau de conformidade entre essas afirmações e os critérios estabelecidos, e comunicar os resultados aos usuários interessados. Auditoria Interna (NBC TI 01) vs. Independente/Externa (NBC TA 200)

- **Auditoria Interna:**

É realizada por funcionários da própria organização (vínculo empregatício). Seu objetivo principal é auxiliar a administração no cumprimento de metas, avaliando a eficiência dos controles internos, gestão de riscos e governança. O principal destinatário dos relatórios é a alta administração.

- **Auditoria Independente (Externa):**

É realizada por profissionais autônomos sem vínculo de emprego com a entidade auditada. Seu objetivo principal é emitir uma opinião sobre se as demonstrações contábeis foram preparadas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Os destinatários são os usuários externos (investidores, bancos, fisco). Conceitos Fundamentais (NBC TA 200)

- **Ceticismo Profissional:**

Postura que inclui uma mente alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude, é uma avaliação crítica das evidências de auditoria.

- **Julgamento Profissional:**

A aplicação do treinamento, conhecimento e experiência relevantes, dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria e contabilidade, na tomada de decisões informadas sobre os cursos de ação apropriados.

FRAUDE VS. ERRO

A diferença reside na **INTENÇÃO**. A **Fraude** é o ato intencional praticado para obter vantagem injusta ou ilegal, envolvendo manipulação ou falsificação de documentos. O **Erro** é o ato não-intencional, decorrente de omissão, má interpretação de fatos ou lapsos matemáticos.

2. Risco de Auditoria e Materialidade

O Risco de Auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. O auditor deve planejar e executar a auditoria de forma a reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Componentes do Risco de Auditoria O Risco de Auditoria é composto por três fatores (Risco de Auditoria = RDR * Risco de Detecção):

- **Risco Inerente (RI):**

A susceptibilidade de uma afirmação a uma distorção que possa ser relevante, antes de considerar qualquer controle interno relacionado. É intrínseco à natureza do negócio ou das contas. Ex: contas com estimativas complexas possuem alto risco inerente.

- **Risco de Controle (RC):**

O risco de que uma distorção relevante não seja prevenida, ou detectada e corrigida, em tempo tempestivo pelo sistema de controle interno da entidade. RI e RC existem independentemente da auditoria e são chamados de Risco de Distorção Relevante (RDR).

- **Risco de Detecção (RD):**

O risco de que os procedimentos executados pelo auditor não detectem uma distorção existente que possa ser relevante. É o único risco controlado diretamente pelo auditor. Relevância e Materialidade (NBC TA 320) A distorção é considerada relevante se influenciar as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. O auditor define um limite de materialidade no planejamento para orientar os testes.

RELACAO INVERSA DE RISCOS

Ha uma relacao INVERSA entre o Risco de Distorcao Relevante (RDR) e o Risco de Deteccao (RD). Se o RDR for avaliado como ALTO (controles internos fracos e operações complexas), o auditor deve aceitar apenas um RD BAIXO, exigindo a realizacao de testes substantivos mais extensos e detalhados.

3. Planejamento e Documentação de Auditoria

O planejamento adequado beneficia a auditoria de várias formas, auxiliando o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes e a identificar e resolver problemas potenciais tempestivamente. Planejamento (NBC TA 300)

- **Estratégia Global:**

Estabelece o alcance, a época e a direção da auditoria, além de orientar o desenvolvimento do plano de auditoria.

- **Plano de Auditoria (Programa de Trabalho):**

É mais detalhado do que a estratégia global. Contém a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem executados pelos membros da equipe. Documentação de Auditoria: Papéis de Trabalho (NBC TA 230) Os papéis de trabalho são o registro dos procedimentos de auditoria executados, das evidências obtidas e das conclusões alcançadas pelo auditor. Devem permitir que um auditor experiente, sem conexão prévia com a auditoria, entenda a natureza, época, extensão dos testes e as conclusões obtidas.

- **Finalidade:**

Fornecer evidência da base do auditor para sua conclusão e comprovar que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas.

- **Propriedade e Custódia:**

Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor independente. O prazo de guarda (custódia) da documentação é de, no mínimo, 5 anos a contar da data do relatório do auditor.

MONTAGEM TEMPESTIVA DO ARQUIVO

A montagem final do arquivo de auditoria deve ser concluída em um prazo administrativo adequado, que não deve ultrapassar 60 dias após a data do relatório do auditor independente (NBC TA 230).

4. Procedimentos e Evidência de Auditoria

O auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião. Suficiência é a medida quantitativa da evidência; Apropriacao é a medida qualitativa (relevância e confiabilidade). Técnicas de Obtencao de Evidência (NBC TA 500)

- **Inspecao:**
Exame de registros ou de documentos, internos ou externos, em papel, suporte eletronico, ou o exame físico de um ativo. Ex: contagem física de estoques.
- **Observacao:**
Acompanhamento de processo ou procedimento executado por outros. Ex: observar a contagem física de estoques realizada pelos funcionarios da empresa.
- **Confirmacao Externa (Circularizacao - NBC TA 505):**
Obtencao de declaração escrita diretamente de um terceiro (bancos, clientes, advogados). Pode ser Positiva (exige resposta em qualquer caso) ou Negativa (exige resposta apenas se o destinatario discordar do saldo).
- **Recalculo:**
Verificacao da exatidao matemática de documentos ou registros.
- **Reexecução:**
Execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como parte do controle interno da entidade.
- **Procedimentos Analiticos:**
Avaliacao de informacoes financeiras por meio de análise de relacoes plausiveis entre dados financeiros e não financeiros.

TESTES DE CONTROLE VS. SUBSTANTIVOS

- 1) *Testes de Controle: avaliam a eficacia operacional dos controles internos na prevenção e correção de distorcoes.*
- 2) *Procedimentos Substantivos: detectam distorcoes relevantes no nível de afirmacao (incluem Testes de Detalhes e Procedimentos Analiticos Substantivos). Se os testes de controle mostrarem que a empresa e desorganizada, o auditor deve ampliar drasticamente os testes substantivos.*

5. Amostragem em Auditoria: NBC TA 530

A amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de uma população relevante para que todos os itens tenham a oportunidade de seleção, permitindo concluir sobre a população como um todo. Risco de Amostragem O risco de que a conclusão do auditor, com base em amostra, possa ser diferente da conclusão que seria alcançada se toda a população fosse submetida ao mesmo procedimento. O risco de amostragem pode levar a dois tipos de conclusões errôneas:

- **Risco de Superconfiança / Aceitação Incorreta (Risco Beta):**

Nos testes de controle, concluir que os controles são mais eficazes do que realmente são. Nos testes substantivos, concluir que não há distorção relevante quando ela existe. Afeta a EFICÁCIA da auditoria, podendo levar a uma opinião inadequada.

- **Risco de Subconfiança / Rejeição Incorreta (Risco Alfa):**

Concluir que os controles são menos eficazes do que realmente são, ou que há distorção relevante quando não existe. Afeta a EFICIÊNCIA da auditoria, pois exige trabalho adicional desnecessário de conciliação. Métodos de Seleção da Amostra

- **Seleção Aleatória:**

Realizada por meio de geradores de números aleatórios.

- **Seleção Sistemática:**

O número de unidades amostrais é dividido pelo tamanho da amostra para dar um intervalo constante (ex: selecionar a cada 50 notas fiscais).

- **Seleção de Bloco:**

Seleção de itens adjacentes dentro da população (desaconselhada na amostragem estatística, pois itens em bloco tendem a ter características semelhantes).

ESTATÍSTICA VS. NÃO ESTATÍSTICA

A amostragem e estatística se apresentam cumulativamente: 1) Seleção aleatória dos itens; 2) Uso da teoria das probabilidades para avaliar os resultados e mensurar o risco de amostragem. Sem estas duas premissas, a amostragem é classificada como não-estatística (baseada no julgamento).

6. Auditoria Fiscal de Estoques e Omissão de Receita

Na auditoria fiscal realizada pelo auditor da SEFAZ, o foco principal é identificar sonegação de tributos (ICMS), principalmente por meio de omissão de receitas, vendas sem nota fiscal ou passivos fictícios. Auditoria de Estoques e Testes de Omissão A análise de estoques é um dos principais meios de identificar fraudes fiscais:

- **Direção dos Testes (Omissão de Receitas vs. Superavaliação):**

1) Para testar SUB-AVALIAÇÃO/OMISSÃO (ex: mercadorias vendidas sem nota fiscal, que não foram registradas nos livros): o teste parte da ORIGEM física (estoque físico ou documentos de entrada) em direção aos LIVROS contábeis/fiscais. Se o item existe fisicamente ou no fornecedor mas não nos livros, há omissão. 2) Para testar SUPER-AVALIAÇÃO (ex: ativos fantasmas no Balanço): o teste parte dos LIVROS em direção à ORIGEM física.

- **Registro de Entradas vs Saídas:**

Omissão de receitas é presumida quando o auditor constata a entrada de mercadoria não registrada nos livros fiscais (presume-se que foi vendida sem nota fiscal para gerar caixa paralelo). Equação Geral de Estoques (Conciliação Física) A equação básica de controle de inventário físico é dada por: $\text{Quantidade Final} = \text{Quantidade Inicial} + \text{Compras} - \text{Vendas}$. Se o estoque físico final apurado for menor do que o estoque teórico calculado pela equação, presume-se a ocorrência de omissão de receita (vendas não registradas).

PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA

A legislação baiana é o regulamento do ICMS estabelecem presunções legais de omissão de receita quando constatados: 1) Saldo credor de caixa; 2) Suprimento de caixa sem comprovação de origem; 3) Pagamento de despesas não escrituradas; 4) Diferenças físicas de estoques.

7. Passivo Fictício e Auditoria de Caixa

As fraudes no Balanço Patrimonial visam esconder a geração de receitas não tributadas. O auditor fiscal foca na conta Caixa e nas contas de Passivo Exigível. Saldo Credor de Caixa (Estouro de Caixa) A conta Caixa (Ativo Circulante) registra dinheiro físico. Por ser um ativo físico, ela NUNCA pode ter saldo final devedor na contabilidade, o que fisicamente representaria saldo negativo (dinheiro 'negativo' na gaveta). Em termos contábeis, um saldo credor de caixa indica que houve mais pagamentos do que disponibilidades.

- **Presunção Legal:**

O saldo credor na conta Caixa gera a presunção legal de omissão de receita (vendas sem nota fiscal que geraram dinheiro não escriturado, usado para pagar as despesas que estouraram o caixa). Passivo Fictício (Passivo Inexistente) O passivo fictício ocorre quando a entidade mantém registradas no Passivo Circulante ou Não Circulante obrigações (dívidas com fornecedores ou sócios) já quitadas por fora (com dinheiro de caixa dois) ou totalmente inexistentes.

- **Objetivo da Fraude:**

Manter um passivo falso serve para justificar a entrada de recursos de caixa dois na empresa (simulando empréstimos recebidos de sócios) ou ocultar a utilização de recursos não declarados para pagar credores.

- **Procedimentos para Identificação:**

O auditor deve circularizar os credores declarados no passivo (pedindo confirmação de saldos). Se o credor declarar que não tem nada a receber ou que a dívida já foi quitada, resta comprovado o Passivo Fictício.

SUPRIMENTO INDEVIDO DE CAIXA

A simulação de contratos de mútuo (empréstimos) entre os sócios e a empresa para justificar ingressos de recursos na conta Caixa sem origem comprovada é caracterizada como suprimento indevido de caixa, equiparado a omissão de receitas tributáveis.

8. Relatório e Opinião do Auditor Independente

O relatório do auditor é o instrumento formal pelo qual o auditor expressa sua conclusão sobre as demonstrações contábeis da entidade auditada. Tipos de Opinião (NBC TA 700 e 705)

- **Opinião Não Modificada (Limpa - NBC TA 700):**

Expressa quando o auditor conclui que as demonstrações contábeis foram preparadas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.

- **Opinião Modificada (Ressalva, Adversa, Abstenção - NBC TA 705):**

Ocorre quando: 1) o auditor conclui que as demonstrações contábeis contêm distorções relevantes; 2) não consegue obter evidência apropriada e suficiente para concluir que estão livres de distorção. Matriz de Modificação da Opinião

- **Opinião com Ressalva:**

As distorções são relevantes, mas NÃO generalizadas nas demonstrações contábeis. Ou quando o auditor não consegue evidência, mas os efeitos possíveis são relevantes, mas não generalizados.

- **Opinião Adversa (Ruim):**

As distorções relevantes encontradas são generalizadas (afetam a maior parte do Balanço ou DRE de forma crítica) nas demonstrações contábeis.

- **Abstenção de Opinião (Negativa de Opinião):**

Ocorre quando o auditor não consegue obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião, e conclui que os efeitos possíveis de distorções não detectadas poderiam ser relevantes e generalizados (limitação severa de escopo pelo cliente).

PARAGRAFO DE ENFASE

O parágrafo de ênfase serve para chamar a atenção dos usuários para uma questão já corretamente apresentada ou divulgada nas demonstrações contábeis que, no julgamento do auditor, é fundamental para o entendimento das demonstrações. Não modifica a opinião do auditor.

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Auditoria

As provas de Auditor Fiscal da FGV e do Cebraspe costumam trazer cenários com armadilhas frequentes sobre os seguintes pontos:

- **1. Direção do Teste de Omissão:**

Não confunda: o teste para detectar omissão de receita (sub-avaliação) parte do inventário físico/documento de entrada para os livros fiscais. Partir dos livros para o físico serve para testar superavaliação de ativos.

- **2. Circularização Negativa sem Resposta:**

Na circularização negativa, a falta de resposta do terceiro indica concordância com o saldo informado. Ela é considerada menos confiável e só deve ser usada se o risco de controle for baixo.

- **3. Risco de Auditoria não é Risco do Negócio:**

O risco de auditoria refere-se a emissão de uma opinião de auditoria incorreta. Riscos de perdas por concorrência ou falência da empresa são riscos do negócio, não de auditoria.

- **4. Responsabilidade do Auditor pela Fraude:**

A responsabilidade primária pela prevenção e detecção de fraudes e erros é da administração e governança da entidade, e não do auditor independente. O auditor planeja o trabalho para obter segurança razoável, não absoluta.

- **5. Amostragem em Testes de 100%:**

A amostragem não se aplica se o auditor decidir examinar 100% da população (ex: circularizar as duas únicas contas correntes da empresa) ou usar procedimentos analíticos globais.

- **6. Risco de Amostragem vs. Risco não de Amostragem:**

O risco de amostragem decorre de testar uma amostra em vez da população toda. O risco não de amostragem decorre de erros do auditor na escolha de procedimentos ou interpretação errada das evidências.

- **7. Abstenção de Opinião vs. Opinião Adversa:**

O auditor se abstém quando não consegue obter evidências (falta de dados). Ele emite opinião adversa quando obteve evidências e comprovou que as demonstrações estão repletas de erros graves generalizados.

- **8. CIAP não é Despesa Imediata:**

O crédito de ICMS sobre ativo imobilizado (CIAP) é diferido em 48 meses. Debitar 100% do valor do imposto da nota de compra do imobilizado de forma imediata no Ativo ou Resultado é irregularidade fiscal.

- **9. Caixa Credor na Data de Encerramento:**

Muitas fraudes tentam maquiar o estouro de caixa com empréstimos fictícios de sócios no dia 31/12, devolvendo o dinheiro em 02/01. O auditor deve testar as movimentações diárias, e não apenas o saldo do balanço.

- **10. Propriedade dos Papéis de Trabalho:**

Os papéis de trabalho pertencem exclusivamente ao auditor independente. Embora contenham dados sigilosos da empresa, o cliente não pode exigir a posse física deles.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os estudos finais na Inadequação do Caixa (estouro de caixa / presunção de omissão), definição de Risco de Auditoria, diferenças entre os tipos de opinião modificada (NBC TA 705) e circularização.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.